

0007020-86.2022.8.26.0223

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: Alexandre das Neves

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... 820,10, afirmando ter sido vítima de roubo e logo ter registrado a irregularidade e solicitado ao banco a adoção de providências visando regularizar a pendência.

Cabia ao réu demonstrar a efetiva e regular realização das transações pelo autor, no que ficou inerte, observando-se que restou incontroverso que as referidas transações fogem totalmente do perfil de consumo do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Mário Ribeiro, 261, Guarujá-SP - cep 11410-190

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0007020-86.2022.8.26.0223 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0007020-86.2022.8.26.0223

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Obrigações

Requerente:

CÍCERO FERREIRA DO NASCIMENTO

Requerido:

BANCO DO BRASIL SA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre das Neves

Vistos.

De forma excepcional, após ter verificado nos autos que não há pedido expresso de prova oral a ser produzida em audiência, além de se tratar de matéria exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas, em obediência aos princípios da celeridade e economia processual que norteiam o rito do Juizado Especial, passo ao julgamento antecipado da lide.

CÍCERO FERREIRA DO NASCIMENTO ajuizou AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES em face de BANCO DO BRASIL S/A, alegando, em síntese, que, no mês de abril de 2022, perdeu a sua carteira juntamente com o seu cartão de crédito, sendo que alguém efetuou diversas compras, no valor total de R\$ 820,10, as quais não reconhece. Requer a restituição do referido valor.

Em contestação, o réu alegou preliminar de falta de interesse de agir e ausência de documento indispensável à propositura da demanda. No mérito, rebateu as alegações

da inicial, alegando ausência de responsabilidade e que as compras efetuadas com a função de aproximação não podem exceder o valor de R\$ 200,00. Requer a improcedência.

É o breve relatório, não obstante a dispensa legal.

Fundamento e decido.

De início, anoto que a peça inaugural preencheu os requisitos previstos na legislação processual, dela se inferindo correlação lógica entre a causa de pedir e os pedidos. Os documentos utilizados para instruí-la, por sua vez, são suficientes para amparar os fatos narrados e os pedidos formulados.

No mais, está presente o interesse de agir do autor, na medida em que há necessidade e adequação na ação proposta, sendo dispensável o questionamento administrativo prévio.

No mérito, a ação procede.

Como é sabido, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula nº 297 do STJ).

O autor negou ter realizado as transações lançadas em seu cartão de crédito, no total de R\$ 820,10, afirmando ter sido vítima de roubo e logo ter registrado a irregularidade e solicitado ao banco a adoção de providências visando regularizar a pendência.

Cabia ao réu demonstrar a efetiva e regular realização das transações pelo autor, no que quedou inerte, observando-se que restou incontroverso que as referidas transações fogem totalmente do perfil de consumo do autor.

O serviço financeiro mostrou-se defeituoso, isto é, não garantiu ao consumidor a segurança esperada (CDC, art. 14, § 1º). O réu não demonstrou ocorrência alguma das excludentes de responsabilidade. Deve responder, pois, pelo prejuízo causado ao autor decorrente do serviço defeituoso.

A negligência é manifesta. O réu não conseguiu comprovar documentalmente que as transações no valor total de R\$ 820,10 foram realizadas pelo autor, o que demonstra com clareza solar a veracidade das afirmações do autor no sentido de que não as realizou.

Portanto, é de se reconhecer o direito do autor à restituição do valor de R\$ 820,10, conforme pleiteado na inicial.

Nada mais havendo a merecer apreciação deste Juízo, tendo sido todos os pontos detidamente dirimidos, dou por julgado o feito, passando somente a ditar a conclusão de todas as ponderações acima alinhavadas.

Ante o exposto e à vista do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO para condenar o réu a restituir ao autor a quantia de R\$ 820,10 (oitocentos e vinte reais e dez centavos), devidamente atualizada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde o ajuizamento da ação, acrescida de juros de mora legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Custas e demais despesas processuais, incluindo aí os honorários advocatícios indevidos, consoante disposição expressa da Lei 9.099/95.

Consigno, por fim, que as partes devem se atentar para o fato de que a oposição de

embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.

Em caso de interposição de Recurso Inominado (no prazo de 10 dias, a contar da intimação da sentença), o recorrente, sob pena de deserção, ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade de justiça, deverá efetuar os seguintes recolhimentos (portal de custas do TJ-SP - Recurso Inominado em Juizado Especial Cível - 230-6), no prazo de 48:00 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, par. I, da Lei 9.099/95): a) taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs, que corresponde a R\$ 159,85 (5 X R\$ 31,97; b1) 4% sobre o valor da causa ou b2) nas hipóteses de pedido condenatório, o valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se for líquido, devendo observar o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs, que corresponde R\$ 159,85 (5 X R\$ 31,97); c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc). O preparo será recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos. O valor da causa, para efeito de cálculo do preparo recursal (primeira e segunda parcelas, conforme incisos I e II, do art. 4º, da Lei Estadual nº. 11.608/2003), deverá ser atualizado monetariamente. O valor mínimo para o recolhimento do preparo é de 10 UFESPs = R\$ 319,70, que é a soma de "a" com "b", conforme o caso.

P.I.

Guaruja, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA